Projeto O2

PROCESSO 1 — OPÇÃO C: DISPENSA EMERGENCIAL (Art. 75, VIII)

Objetivo: Não deixar faltar oxigênio agora.

Prazo: Até 1 ano, sem prorrogação, só até concluir a licitação.

Documentos e Etapas

1. **1. Capa do Processo**
    - **Objeto:** Contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal, com comodato de cilindros, para atender as unidades de saúde do município.
    - **Fundamentação:** Art. 75, VIII, Lei 14.133/2021.
    - **Valor estimado:** [preencher]
    - **Prazo:** [ex: 90 dias / 180 dias - só o necessário]
2. **2. Documento de Formalização da Demanda - DFD**
    - **Necessidade:** Risco de desabastecimento após licitação deserta.
    - **Quantidade estimada para o período emergencial:** [m³ / cilindros por mês]
    - **Justificativa:** Continuidade da assistência, risco à vida.
    - **Anexar:** Ata da licitação deserta + relatório de estoque atual.
3. **3. Estudo Técnico Preliminar - ETP Simplificado**
    - Pode ser simplificado na emergência, mas não dispensa.
    - **Descrever:** consumo médio mensal dos últimos 6 meses, estoque atual em dias, unidades atendidas, consequência da falta.
4. **4. Termo de Referência Emergencial**
    - **Especificação:** Oxigênio medicinal gasoso, pureza mínima 99,5%, conforme normas ANVISA / ABNT.
    - **Forma de fornecimento:** Cilindros de [7m³, 10m³, etc.] em comodato, recarga, entrega em até [24h / 12h em urgência].
    - **Local de entrega:** [listar unidades]
    - **Fiscalização:** Nome do fiscal + gestor.
    - **Obrigações da contratada:** Troca imediata de cilindro defeituoso, laudo de pureza, assistência 24h.
    - **Pagamento:** Mensal, por medição de consumo.
5. **5. Justificativa da Emergência**
    - **Texto chave para colocar:** *"A licitação [nº XXX/2026] restou deserta em [data], conforme ata anexa. O estoque atual é de [X] dias, insuficiente para aguardar novo certame, cuja tramitação média é de 30 a 45 dias, o que colocaria em risco a vida de pacientes e a continuidade do serviço público de saúde. A situação não decorre de falta de planejamento, mas de ausência de interessados no certame regular."*
    - **Anexar:** Print / relatório do estoque.

6. **6. Pesquisa de Preços**
    - Mínimo 3 cotações de empresas de gases medicinais da região (ou justificativa se só 1 ou 2 responderem).
    - Mapa de preços + justificativa do valor escolhido.
7. **7. Razão da Escolha do Fornecedor + Justificativa do Preço**
    - **Por que essa empresa:** Menor preço / única que atende em 24h / única com estoque imediato.
    - Comparar com a pesquisa de preços.
8. **8. Habilitação da Empresa**
    - CNPJ e Contrato Social.
    - **Certidões:** Federal, Estadual, Municipal, FGTS, Trabalhista.
    - Autorização / Licença Sanitária + Registro do produto na ANVISA.
    - Atestado de capacidade técnica (se houver).
9. **9. Minuta do Contrato Emergencial**
    - **Cláusula de vigência:** [ex: 180 dias] OU até a conclusão da licitação regular, o que ocorrer primeiro.
    - Cláusula de rescisão automática quando a licitação regular for homologada.
    - Sem prorrogação.
10. **10. Autorização + Publicação**
    - Despacho da autoridade autorizando a dispensa.
    - Parecer jurídico.
    - Publicação no PNCP + Portal da Transparência.

PROCESSO 2 — OPÇÃO A: LICITAÇÃO REGULAR EM PARALELO

Objetivo: Resolver em definitivo.

Modalidade: Pregão Eletrônico - Lei 14.133/2021.

Documentos e Etapas

1. **1. Capa do Processo**
    - **Objeto:** Registro de Preços ou Contrato para fornecimento contínuo de oxigênio medicinal.
    - **Modalidade:** Pregão Eletrônico.
    - **Critério:** Menor preço por item / por lote.
2. **2. DFD + ETP Completo**
    - Reaproveita o da emergência, mas completo.
    - Aqui você corrige o que deu errado: revisão do preço, revisão da especificação e ampliação da divulgação.
3. **3. Termo de Referência Revisado**
    - **O que revisar obrigatoriamente:**
        - Pesquisa de preços NOVA, com valores atuais do mercado local/regional.
        - Prazo de entrega mais realista.

        - Exigências de habilitação: remover exigências excessivas que possam ter afastado empresas.
        - Prever comodato, manutenção e troca de cilindros.
        - Prever prazo de contrato de 12 meses, prorrogável.
4. **4. Pesquisa de Preços Atualizada**
    . Painel de Preços do Governo, contratações similares de outros municípios, cotações diretas.
    . Justificar se o preço anterior estava defasado.
5. **5. Edital + Anexos**
    . Edital
    . Anexo I - Termo de Referência
    . Anexo II - Minuta do Contrato
    . Anexo III - Modelo de Proposta
6. **6. Divulgação Ampliada**
    . PNCP e Portal do município.
    . Envio direto para empresas do ramo de gases medicinais da região.
    . Prazo mínimo de 8 dias úteis para apresentação de propostas.

7. Cronograma Sugerido em Paralelo

Semana	**Emergencial (Dispensa C)**	**Licitação Regular (Pregão A)**
Semana 1	Cotações + TR + Jurídico	Revisão do TR + Nova pesquisa
Semana 2	Assinatura + Início do fornecimento	Publicação do Edital
Semana 3	Fornecimento normal	Sessão pública do Pregão
Semana 4	Acompanhar consumo	Homologação
Assim que homologar	Rescindir a Dispensa C	Assinar contrato definitivo

Quer que eu já monte agora o texto pronto do Termo de Referência da Emergencial e do Despacho de Autorização para você só preencher os valores e colar no Word?
Se você me passar a quantidade mensal em m³, o prazo que quer para a emergência (ex: 90, 180 dias) e o nº da licitação deserta, eu já te devolvo os 2 documentos prontos.